

**PUTUSAN**

Nomor 437/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mochamad Rudiono bin Marjono;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 19 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kedung Gabus RT 03 RW 10 Desa Bandar Kedungmulyo Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang atau Domisili Kos di Dusun Sambisari Desa Sambibulu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (tukang Listrik);

Terdakwa **Mochamad Rudiono bin Marjono** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025;
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 10 Juli 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2025 sampai dengan tanggal 28 September 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Diah Kusumah Ningrum, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Yayasan Legundi Keadilan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2025/PN SDA



Indonesia beralamat di Perum. Jenggolo Utara Blok B-06, Siwalan Panji, Buduran-Sidoarjo berdasarkan Surat Penetapan tanggal 09 April 2025 Nomor 230/Pen/Pid.Sus/BAKUM/2025/PN. Sda;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 473/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 01 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 473/Pid.Sus/2025/PN.Sda tanggal 01 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOCHAMAD RUDIONO bin MARJONO** melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **MOCHAMAD RUDIONO bin MARJONO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Sidoarjo dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,55$ gram ditimbang beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus potongan sedotan warna putih dengan berat: $\pm 0,59$ gram ditimbang beserta bungkus plastikya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus potongan sedotan warna hijau dengan berat $\pm 0,32$ gram ditimbang beserta bungkus plastikya.
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru muda silver nomor simcard 0895371339222;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2025/PN SDA



- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk DWANMIS.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hijau sebagai skrop;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca YOU C1000 terdapat sedotan plastik dan pipet kaca;
- 1 (satu) buah kotak plastik Natural pack berisi klip kosong dan sedotan plastik warna biru dan kuning;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus potongan sedotan warna putih dengan berat: $\pm 0,59$ gram ditimbang beserta bungkus plastiknya;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus potongan sedotan warna hijau dengan berat masing masing: $\pm 0,33$ gram, $\pm 0,35$ gram, $\pm 0,39$ gram ditimbang beserta bungkus plastiknya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus potongan sedotan warna merah dengan berat: $\pm 0,40$ gram ditimbang beserta bungkus plastiknya;
- 7 (tujuh) buah potongan sedotan warna putih, hijau dan merah.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS Nopol L 6432 X warna violet silver berikut STNK sepeda motor Nopol L 6432 X atas nama HADI SUTIKNO;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAKNI TERDAKWA MOCHAMAD RUDIONO bin MARJONO.

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa agar dibebani biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2025/PN SDA



Kesatu

-----Bahwa ia terdakwa **MOCHAMAD RUDIONO bin MARJONO**, pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 17.00 WIB hingga hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025 bertempat di jembatan irigasi perempatan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, Desa Tropodo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yaitu dengan berat netto +/- 2,096 (dua koma nol sembilan puluh enam) gram***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 terdakwa Mochamad Rudiono bin Marjono dihubungi oleh Sdr. Pragoss (DPO) menawarkan untuk menjadi perantara jual beli untuk meranjau atau meletakkan paket sabu sesuai jumlah dan beratnya paket sabu atas perintah Sdr. Pragoss (DPO) di wilayah Kecamatan Krian dan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan memfoto serta memberi tanda panah pada foto tersebut dan terdakwa mengirimkan shareloc ke nomor WA +555198746508 menggunakan handphone merk Vivo warna biru muda silver nomor simcard 0895371339222 milik terdakwa dan aplikasi Whatsapp Bussiness nomor 085607777840 dengan imbalan berupa uang sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap titik atau tempat terdakwa meranjau paket sabu dan terdakwa mendapatkan juga uang bensin sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap terdakwa mendapat perintah oleh Sdr. Pragoss (DPO) untuk meranjau paket sabu sebanyak 20 titik atau tempat dan saat itu terdakwa menyetujui.

----- Pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 17.00 WIB untuk pertama kali terdakwa menerima narkoba sebanyak 15 (lima belas) gram plastik klip dan timbangan elektrik dari Sdr. Pragoss (DPO) dengan cara terdakwa mengambil di jembatan irigasi perempatan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo yang diranjau atau diletakkan ke suatu tempat atas perintah Sdr. Pragoss (DPO).

----- Pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 17.00 WIB untuk kedua kali terdakwa menerima narkoba sebanyak 40 (empat puluh) gram

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2025/PN SDA

44

1



plastik klip dengan cara terdakwa mengambil di jembatan irigasi perempatan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo lalu atas perintah Sdr. Pragoss (DPO) terdakwa kembali ke kos yang beralamat di Dusun Sambisari Desa Sambibulu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo disusun beberapa paket sabu yaitu 1 (satu) kemasan paket sabu seberat 20gram yang dikemas menjadi 5 (lima) kemasan paket sabu dengan masing-masing berat +/- 1 gram, 20 (dua puluh) paket kemasan sabu dengan berat masing-masing +/- 0,40 gram, dan 30 (tiga) puluh kemasan paket sabu dengan berat masing-masing +/- 0,20 gram dan sisanya sabu sebanyak 1 (satu) gram merupakan keuntungan jatah pakai untuk dikonsumsi sendiri lalu terdakwa meranjau ke tempat yang tidak diketahui orang lain di daerah Kecamatan Krian dan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo menggunakan sepeda motor Honda Vario CBS NoPol L 6432 X warna violet silver yang diakui milik terdakwa dengan cara memfoto dan memberi tanda panah di foto tersebut dan mengirimkan shareloc ke nomor WA Sdr. Pragoss (DPO) ke nomor +555198746508 menggunakan handphone merk Vivo warna biru muda silver nomor simcard 0895371339222 milik terdakwa dan aplikasi Whatsapp Bussiness nomor 085607777840

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.01787/NNF/2025 tanggal 06 Maret 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 04921/2025/NNF hingga Nomor 04928/2025/NNF adalah benar kristal warna putih dengan berat netto +/- 2,096gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

-----Bahwa terdakwa MOCHAMAD RUDIONO bin MARJONO tidak mempunyai surat ijin yang resmi dari pihak yang berwenang untuk peredaran narkotika jenis sabu tersebut;

----- Bahwa perbuatan terdakwa MOCHAMAD RUDIONO bin MARJONO bin ACHMAD BUNALI sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa MOCHAMAD RUDIONO bin MARJONO, pada hari Sabtu tanggal 22 Februari tahun 2025 sekira pukul 01.00 WIB hingga sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025 bertempat di mess pabrik tahu yang beralamat di Dusun Sambisari Desa Sambibulu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, di dalam kamar kos

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2025/PN SDA



yang beralamat di Dusun Sambisari Desa Sambibulu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, di bawah batu pinggir jalan yang beralamat di Desa Bringinbendo dan Desa Sambibulu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu berat netto +/- 2,096 (dua koma nol sembilan puluh enam) gram***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Petugas Satresnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mochamad Rudiono bin Marjono yang sedang berada di mess pabrik tahu yang beralamat di Dusun Sambisari Desa Sambibulu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat +/- 0,55gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus potongan sedotan warna putih dengan berat +/- 0,59gram ditimbang beserta bungkus plastikya, dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus potongan sedotan warna hijau dengan berat +/- 0,32gram ditimbang beserta bungkus plastikya yang disimpan dalam tas slempang warna hitam merk Dwanmis yang saat itu digunakan serta 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru muda silver nomor simcard 0895371399222 dan aplikasi Whatsapp Bussiness nomor 085607777840 yang diakui diranjar oleh terdakwa atas perintah Sdr. Pragoss (DPO).

----- Bahwa selanjutnya pukul 01.30 WIB di dalam kamar kos yang beralamat di Dusun Sambisari Desa Sambibulu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hijau sebagai sekrop, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca You C1000 terdapat sedotan plastik dan pipet kaca, dan 1 (satu) buah kotak plastik natural pack berisi klip kosong dan sedotan plastik warna biru dan kuning;

----- Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama dan sekira pukul 02.00 WIB di bawah batu pinggir jalan yang beralamat di Desa Bringinbendo dan Desa Sambibulu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus potongan sedotan warna putih dengan berat +/- 0,59gram ditimbang beserta

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2025/PN SDA



bungkus plastiknya, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus potongan sedotan warna hijau dengan berat masing-masing +/- 0,33gram, +/- 0,35gram, +/- 0,39gram, ditimbang beserta bungkus plastiknya, dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus potongan sedotan warna merah dengan berat +/- 0,40gram ditimbang beserta bungkus plastiknya.

----- Bahwa terdakwa Mochamad Rudiono bin Marjono mendapat keuntungan atau imbalan dari Sdr. Pragoss (DPO) berupa uang sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap titik atau tempat terdakwa meranjau paket sabu, dan uang bensin sebesar Rp 50.000,- (lima ribu rupiah) setiap mendapat perintah dari Sdr. Pragoss (DPO) serta keuntungan berupa jatah pakai narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram setiap narkoba jenis sabu turun atau terima dari Sdr. Pragoss (DPO).

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.01787/NNF/2025 tanggal 06 Maret 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 04921/2025/NNF hingga Nomor 04928/2025/NNF adalah benar kristal warna putih dengan berat netto +/- 2,096gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Bahwa terdakwa MOCHAMAD RUDIONO bin MARJONO tidak mempunyai surat ijin yang resmi dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis sabu tersebut;

----- **Bahwa perbuatan terdakwa MOCHAMAD RUDIONO bin MARJONO sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Novan Arif Tri H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;
 - Bahwa Saksi bersama tim anggota dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap terdakwa Moch Rudiono pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di mes pabrik tahu yang berada di Dsn. Sambisari Desa Sambibulu Kec. Taman Kab.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2025/PN SDA



- Sidoarjo yang mana saat itu Saksi melakukan penangkapan bersama rekan tim anggota dari SatResnarkoba Polresta Sidoarjo;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa saat itu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,397gram, +/- 0,407gram, +/- 0,303gram, +/- 0,221gram, +/- 0,213gram, +/- 0,163gram, +/- 0,196gram, +/- 0,196gram yang disimpan dalam tas slempang warna hitam Dwanmis dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru muda warna silver nomor simcard 0895371339222 ;
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 01.30 WIB Saksi bersama tim melakukan penggeledahan di dalam kamar kos tempat tinggal terdakwa yang berada di Dsn. Sambisari Desa Sambibulu Kec. Taman Kab. Sidoarjo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hijau sebagai skrop, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca YOU C1000 terdapat sedotan plastik dan pipet kaca, dan 1 (satu) buah kotak plastik natural pack berisi klip kosong dan sedotan plastik warna biru dan kuning kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 02.00 WIB ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa sebelumnya terdakwa telah meranjau atau meletakkan narkoba sabu;
 - Bahwa Saksi bersama tim melakukan pencarian dan penggeledahan bersama sama terdakwa dan akhirnya menemukan barang bukti sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus potongan sedotan warna putih, hijau, dan merah ditemukan di bawah batu di pinggir jalan Desa Bringinbendo dan Desa Sambibulu Kec. Taman Kab. Sidoarjo yang sebelumnya telah diranjau atau diletakkan terdakwa atas perintah oleh Sdr. PRAGOSS (DPO);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Panji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa Saksi mengetahui telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Moch Rudiono oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekira 01.00 WIB di mes pabrik

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2025/PN SDA



tahu yang berada di Dusun Sambisari Desa Sambibulu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa saat itu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,397gram, +/- 0,407gram, +/- 0,303gram, +/- 0,221gram, +/- 0,213gram, +/- 0,163gram, +/- 0,196gram, +/- 0,196gram yang disimpan dalam tas slempang warna hitam Dwanmis dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru muda warna silver nomor simcard 0895371339222, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hijau sebagai skrop, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca YOU C1000 terdapat sedotan plastik dan pipet kaca, dan 1 (satu) buah kotak plastik natural pack berisi klip kosong dan sedotan plastik warna biru dan kuning, 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus potongan sedotan warna putih, hijau;
- Bahwa saat itu Saksi mengetahui dan melihat langsung saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan namun Saksi tidak mengetahui darimana terdakwa Moch Rudiono mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Moch Rudiono oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekira 01.00 WIB di mes pabrik tahu yang berada di Dusun Sambisari Desa Sambibulu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa saat itu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,397gram, +/- 0,407gram, +/- 0,303gram, +/- 0,221gram, +/- 0,213gram, +/- 0,163gram, +/- 0,196gram, +/- 0,196gram yang disimpan dalam tas slempang warna hitam Dwanmis dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru muda warna silver nomor simcard 0895371339222 ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2025/PN SDA



- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 01.30 WIB Saksi bersama tim melakukan penggeledahan di dalam kamar kos tempat tinggal terdakwa yang berada di Dsn. Sambisari Desa Sambibulu Kec. Taman Kab. Sidoarjo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hijau sebagai skrop, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca YOU C1000 terdapat sedotan plastik dan pipet kaca, dan 1 (satu) buah kotak plastik natural pack berisi klip kosong dan sedotan plastik warna biru dan kuning kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 02.00 WIB berdasarkan keterangan terdakwa bahwa sebelumnya terdakwa telah meranjau atau meletakkan narkotika sabu, Saksi bersama tim melakukan pencarian dan penggeledahan bersama sama terdakwa dan akhirnya menemukan barang bukti sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus potongan sedotan warna putih, hijau, dan merah ditemukan di bawah batu di pinggir jalan Desa Bringinbendo dan Desa Sambibulu Kec. Taman Kab. Sidoarjo yang sebelumnya telah diranjau atau diletakkan terdakwa atas perintah oleh Sdr. PRAGOSS (DPO);
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa narkotika jenis sabu dilarang oleh negara;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,55$ gram ditimbang beserta bungkusnya;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus potongan sedotan warna putih dengan berat: $\pm 0,59$ gram ditimbang beserta bungkus plastikya;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus potongan sedotan warna hijau dengan berat $\pm 0,32$ gram ditimbang beserta bungkus plastikya.
4. 1(satu)unit sepeda motor Honda Vario CBS Nopol L 6432 X warna Violet silver berikut STNK sepeda motor Nopol L 6432 X atas nama HADI SUTIKNO;
5. 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru muda silver nomor simcard 0895371339222;
6. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk DWANMIS;
7. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2025/PN SDA



8. 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hijau sebagai skrop;
9. 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca YOU C1000 terdapat sedotan plastik dan pipet kaca;
10. 1 (satu) buah kotak plastik Natural pack berisi klip kosong dan sedotan plastik warna biru dan kuning;
11. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus potongan sedotan warna putih dengan berat: $\pm 0,59$ gram ditimbang beserta bungkus plastiknya;
12. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus potongan sedotan warna hijau dengan berat masing-masing: $\pm 0,33$ gram, $\pm 0,35$ gram, $\pm 0,39$ gram ditimbang beserta bungkus plastiknya;
13. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus potongan sedotan warna merah dengan berat $\pm 0,40$ gram ditimbang beserta bungkus plastiknya;
14. 7 (tujuh) buah potongan sedotan warna putih, hijau dan merah

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.01787/NNF/2025 tanggal 06 Maret 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 04921/2025/NNF hingga Nomor 04928/2025/NNF adalah benar kristal warna putih dengan berat netto +/- 2,096gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekira 01.00 WIB di mes pabrik tahu yang berada di Dusun Sambisari Desa Sambibulu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Novan Arif Tri H dan Saksi Panji (anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,397gram, +/- 0,407gram, +/- 0,303gram, +/- 0,221gram, +/- 0,213gram, +/- 0,163gram, +/- 0,196gram, +/- 0,196gram yang disimpan dalam tas slempang warna hitam Dwanmis dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru muda warna silver nomor simcard 0895371339222 ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 01.30 WIB Saksi bersama tim melakukan penggeledahan di dalam kamar kos tempat tinggal terdakwa yang berada di Dsn. Sambisari Desa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2025/PN SDA



Sambibulu Kec. Taman Kab. Sidoarjo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hijau sebagai skrop, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca YOU C1000 terdapat sedotan plastik dan pipet kaca, dan 1 (satu) buah kotak plastik natural pack berisi klip kosong dan sedotan plastik warna biru dan kuning kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 02.00 WIB berdasarkan keterangan terdakwa bahwa sebelumnya terdakwa telah meranjau atau meletakkan narkoba sabu, Saksi bersama tim melakukan pencarian dan pengeledahan bersama sama terdakwa dan akhirnya menemukan barang bukti sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus potongan sedotan warna putih, hijau, dan merah ditemukan di bawah batu di pinggir jalan Desa Bringinbendo dan Desa Sambibulu Kec. Taman Kab. Sidoarjo yang sebelumnya telah diranjau atau diletakkan terdakwa atas perintah oleh Sdr. PRAGOSS (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.01787/NNF/2025 tanggal 06 Maret 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 04921/2025/NNF hingga Nomor 04928/2025/NNF adalah benar kristal warna putih dengan berat netto +/- 2,096gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2025/PN SDA



Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah selaku subyek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa **Mochamad Rudiono bin Marjono** dan ternyata setelah diperiksa identitas lengkap terdakwa telah sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan surat-surat lain dalam berkas perkara yang dimaksud adalah diri terdakwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subyek (*error in persona*) dan selama persidangan terdakwa nampak mampu berinteraksi dengan baik dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur setiap Orang telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dari Pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah perbuatan / tindakan yang dilakukan tidak ada ijin atau tidak mendapat ijin dari Pemerintah Indonesia, sedangkan "*melawan hukum*" artinya melanggar suatu ketentuan Undang-Undang atau karena bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap sebagai fakta dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekira 01.00 WIB di mes pabrik tahu yang berada di Dusun Sambisari Desa Sambibulu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Novan Arif Tri H dan Saksi Panji (anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,397gram, +/- 0,407gram, +/- 0,303gram, +/- 0,221gram, +/- 0,213gram, +/- 0,163gram, +/- 0,196gram, +/- 0,196gram yang disimpan dalam tas slempang warna hitam Dwanmis dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru muda warna silver nomor simcard 0895371339222 ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 01.30 WIB Saksi bersama tim melakukan penggeledahan di dalam kamar kos tempat tinggal terdakwa yang berada di Dsn. Sambisari Desa Sambibulu Kec. Taman Kab. Sidoarjo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2025/PN SDA



buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hijau sebagai skrop, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca YOU C1000 terdapat sedotan plastik dan pipet kaca, dan 1 (satu) buah kotak plastik natural pack berisi klip kosong dan sedotan plastik warna biru dan kuning kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 02.00 WIB berdasarkan keterangan terdakwa bahwa sebelumnya terdakwa telah meranjau atau meletakkan narkoba sabu, Saksi bersama tim melakukan pencarian dan penggeledahan bersama sama terdakwa dan akhirnya menemukan barang bukti sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus potongan sedotan warna putih, hijau, dan merah ditemukan di bawah batu di pinggir jalan Desa Bringinbendo dan Desa Sambibulu Kec. Taman Kab. Sidoarjo yang sebelumnya telah diranjau atau diletakkan terdakwa atas perintah oleh Sdr. PRAGOSS (DPO);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi ;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana pada Ad.3 diatas adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana pada Ad.3 tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap sebagai fakta dipersidangan bahwa ketika terdakwa ditangkap oleh Saksi Novan Arif Tri H dan Saksi Panji (anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2025/PN SDA



kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,397gram, +/- 0,407gram, +/- 0,303gram, +/- 0,221gram, +/- 0,213gram, +/- 0,163gram, +/- 0,196gram, +/- 0,196gram yang disimpan dalam tas slempang warna hitam Dwanmis dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru muda warna silver nomor simcard 0895371339222 ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 01.30 WIB Saksi bersama tim melakukan penggeledahan di dalam kamar kos tempat tinggal terdakwa yang berada di Dsn. Sambisari Desa Sambibulu Kec. Taman Kab. Sidoarjo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hijau sebagai skrop, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca YOU C1000 terdapat sedotan plastik dan pipet kaca, dan 1 (satu) buah kotak plastik natural pack berisi klip kosong dan sedotan plastik warna biru dan kuning kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 02.00 WIB berdasarkan keterangan terdakwa bahwa sebelumnya terdakwa telah meranjau atau meletakkan narkoba sabu, Saksi bersama tim melakukan pencarian dan penggeledahan bersama sama terdakwa dan akhirnya menemukan barang bukti sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus potongan sedotan warna putih, hijau, dan merah ditemukan di bawah batu di pinggir jalan Desa Bringinbendo dan Desa Sambibulu Kec. Taman Kab. Sidoarjo yang sebelumnya telah diranjau atau diletakkan terdakwa atas perintah oleh Sdr. PRAGOSS (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.01787/NNF/2025 tanggal 06 Maret 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 04921/2025/NNF hingga Nomor 04928/2025/NNF adalah benar kristal warna putih dengan berat netto +/- 2,096gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2025/PN SDA



Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,55$ gram ditimbang beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus potongan sedotan warna putih dengan berat: $\pm 0,59$ gram ditimbang beserta bungkus plastiknya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus potongan sedotan warna hijau dengan berat $\pm 0,32$ gram ditimbang beserta bungkus plastiknya.
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru muda silver nomor simcard 0895371339222;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk DWANMIS.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hijau sebagai skrop;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2025/PN SDA



- 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca YOU C1000 terdapat sedotan plastik dan pipet kaca;
- 1 (satu) buah kotak plastik Natural pack berisi klip kosong dan sedotan plastik warna biru dan kuning;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus potongan sedotan warna putih dengan berat: $\pm 0,59$ gram ditimbang beserta bungkus plastiknya;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus potongan sedotan warna hijau dengan berat masing masing: $\pm 0,33$ gram, $\pm 0,35$ gram, $\pm 0,39$ gram ditimbang beserta bungkus plastiknya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus potongan sedotan warna merah dengan berat: $\pm 0,40$ gram ditimbang beserta bungkus plastiknya;

7 (tujuh) buah potongan sedotan warna putih, hijau dan merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS Nopol L 6432 X warna violet silver berikut STNK sepeda motor Nopol L 6432 X atas nama HADI SUTIKNO yang telah disita dari **Terdakwa.**, maka dikembalikan kepada **Terdakwa**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2025/PN SDA



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mochamad Rudiono bin Marjono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,55$ gram ditimbang beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus potongan sedotan warna putih dengan berat: $\pm 0,59$ gram ditimbang beserta bungkus plastikanya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus potongan sedotan warna hijau dengan berat $\pm 0,32$ gram ditimbang beserta bungkus plastikanya.
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru muda silver nomor simcard 0895371339222;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk DWANMIS.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hijau sebagai skrop;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca YOU C1000 terdapat sedotan plastik dan pipet kaca;
 - 1 (satu) buah kotak plastik Natural pack berisi klip kosong dan sedotan plastik warna biru dan kuning;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus potongan sedotan warna putih dengan berat: $\pm 0,59$ gram ditimbang beserta bungkus plastikanya;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus potongan sedotan warna hijau dengan berat masing

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2025/PN SDA



masing: $\pm 0,33$ gram, $\pm 0,35$ gram, $\pm 0,39$ gram ditimbang beserta bungkus plastiknya;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus potongan sedotan warna merah dengan berat: $\pm 0,40$ gram ditimbang beserta bungkus plastiknya;
- 7 (tujuh) buah potongan sedotan warna putih, hijau dan merah.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS Nopol L 6432 X warna violet silver berikut STNK sepeda motor Nopol L 6432 X atas nama HADI SUTIKNO;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAKNI TERDAKWA MOCHAMAD RUDIONO bin MARJONO.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 04 Agustus 2025, oleh kami, Joni Kondolele, S.H.. MM, sebagai Hakim Ketua, Agus Pambudi, S.H. dan Suprayogi, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua Joni Kondolele, S.H.. MM, sebagai Hakim Ketua, Suprayogi, S.H..M.H. dan Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yudha Arrahman, S.Kom, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Agatha Bunga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya; Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suprayogi, S.H., M.H.

Joni Kondolele, S.H.. MM

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudha Arrahman, S.Kom.